

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1316/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

เจ้าหน้าที่ ผู้โต้แย้ง

นาย สถาพร อัสวमुखกุล

นาง รัชนิวรรณ สุภาคกุล หรือสมภาคกุล

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 119

เมื่อโจทก์ยื่นฟ้อง ผู้ประกันไม่สามารถส่งตัวจำเลยซึ่งได้ประกันตัวไปในชั้นฝากขังต่อศาลได้ ศาลชั้นต้นสั่งปรับเต็มตามสัญญาประกัน หลังจากนั้นผู้ประกันสามารถติดตามตัวจำเลยโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยมาส่งศาลได้เพราะความพยายามขวนขวายของผู้ประกัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามเป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งความผิดของจำเลยเป็นความผิดเล็กน้อย ดังนี้ศาลฎีกาย่อมยกเป็นเหตุลดค่าปรับให้ผู้ประกันได้.

คดีสืบเนื่องจากผู้ประกันได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวจำเลยต่อศาลชั้นต้นในชั้นฝากขังคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ประกันได้ โดยตีราคาเป็นเงินหนึ่งแสนบาท ต่อมาโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นนัดสอบคำให้การจำเลย จำเลยไม่มาศาลผู้ประกันยื่นคำร้อง

ขอเลื่อนการส่งตัวจำเลยอีก 2 ครั้งศาลชั้นต้นอนุญาต ถึงวันนัดผู้ประกันและจำเลย
ไม่มาศาลศาลชั้นต้นสั่งปรับตามสัญญาประกัน

ผู้ประกันอุทธรณ์ขอให้งดปรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ประกันฎีกาขอให้ลดค่าปรับ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หลังจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 ให้
ปรับผู้ประกันฐานผิดสัญญาไม่นำส่งตัวจำเลยต่อศาลตามกำหนดนัดเป็นเงิน
100,000 บาทเต็มจำนวนตามสัญญาประกันแล้ว ต่อมาผู้ประกันสามารถติดตามตัว
จำเลยโดยนำเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมจำเลยมาส่งศาลได้แล้วเมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2528 ซึ่งเป็นเวลาภายหลังศาลสั่งปรับผู้ประกันเพียง 6 เดือนความผิด
ของจำเลยเป็นความผิดเล็กน้อย การที่ผู้ประกันนำเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยส่ง
ศาลได้เพราะความพยายามขวนขวายของผู้ประกัน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตาม
เป็นจำนวนไม่น้อยดังนี้รูปคดีมีเหตุที่จะลดหย่อนค่าปรับให้แก่ผู้ประกันลง

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับนายสถาพร อัสวมุขกุล ผู้ประกันเป็นเงิน 10,000
บาท.

(ดำริ ศุภพิโรจน์-อำนวย อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ